trabajamos en Digital

CEOE Empresas Españolas

MF 1. Acceso a información y datos

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Contenido

1.1. Herramientas de navegación y acceso a información y búsqueda. Características y funcionalidades _____ 3

¿Qué es una herramienta de navegación? _____3

¿Cómo accedemos a una página web desde el navegador? _____ 4

Ejemplo práctico _____ 4

Agregar una página web a favoritos _____ 6

Veamos ahora cuáles son sus características y funcionalidades. _____ 6

1.2. Hipertexto. Formatos de visualización y elementos de una página web __ 9

Y... ¿qué es el hipertexto? _____ 9

Lo esencial sobre las páginas Web: _____ 10

1.3. Fuentes de información. Clasificación. Internet, intranet y extranet. Recursos educativos abiertos (OER). Técnicas de valoración de la confiabilidad ____ 11

REA. Recursos educativos abiertos _____ 12

Técnicas de valoración de la confiabilidad _____ 13

Pero... ¿cómo evaluar? _____ 13

1.4. Medios físicos y lógicos para el almacenamiento de datos e información. Estructura organizativa y utilidades. Sistemas de archivos _____14

¿Dónde y cómo almacenar la información? _____ 14

Estructura organizativa y utilidades. Sistemas de archivos _____ 14

Sistema de archivos _____ 14

1.5. Propiedad intelectual y protección de datos en el acceso a la información16

4. Obra derivada: Artículo 11 _____ 17

¿Estos derechos son para siempre? ¿Qué ocurre si el autor fallece? _____ 18

1.6. Tipos de licencia. Software privativo y libre. Creative commons _____ 20

CreativeCommons _____ 21

1.1. Herramientas de navegación y acceso a información y búsqueda. Características y funcionalidades

¿Qué es una herramienta de navegación?

Una herramienta de navegación es un programa o aplicación que ayuda a los usuarios a moverse y encontrar información en un medio digital. Ejemplos comunes de herramientas de navegación incluyen **navegadores web, motores de búsqueda** y aplicaciones de mapas. Estas herramientas son esenciales para **acceder y navegar por Internet** de manera eficiente y efectiva.

Mujer trabajando con un ordenador portátil

Las herramientas de navegación y acceso a información son aquellas que nos permiten buscar y encontrar información a través de la red.

Recuerda que cuando hablamos de red hablamos de interconexión de ordenadores y equipos.

Internet es la red global de computadoras que permite a las personas y a las organizaciones conectarse y compartir información en todo el mundo. Se trata de una red abierta y pública que no requiere autorización para acceder a ella. Cualquier persona con un dispositivo y una conexión a internet puede acceder a la información y los servicios disponibles en línea.

El primer correo electrónico fue enviado por Ray Tomlinson, un ingeniero informático estadounidense, en 1971. Él también fue quien ideó el sistema de direcciones de correo electrónico que utilizamos hoy en día, con el símbolo "@" para separar el nombre de usuario del dominio.

La intranet y la extranet son redes privadas que están limitadas a un grupo específico de personas o una organización.

La intranet es una red privada interna que permite a los empleados de una organización compartir información y recursos en un entorno seguro. La información en una intranet se comparte solo dentro de la organización y no está disponible para el público en general.

Las intranets son útiles para compartir información interna, colaborar en proyectos y mejorar la comunicación dentro de una organización.

La extranet, por otro lado, es una extensión de la intranet que permite a terceros autorizados, como proveedores y clientes, acceder a la información y los servicios de la organización a través de una conexión segura en línea. La extranet también puede permitir la colaboración en proyectos y la comunicación con socios de negocios.

Una herramienta de navegación es un programa o aplicación que nos permite acceder a Internet y navegar por las páginas web.

En otras palabras, es el software que utilizamos para visitar sitios web en la red.

El navegador web es la herramienta de navegación más común. Los navegadores más populares son Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

¿Cómo accedemos a una página web desde el navegador?

Podremos acceder a una página web de diversas formas, en el siguiente vídeo te explicamos cuáles son.

La mayoría de los navegadores web modernos ofrecen opciones de personalización para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de los usuarios.

El navegador que hemos escogido para ejemplificar cómo personalizar un navegador web es Google Chrome, puesto que es el navegador más utilizado actualmente.

Ejemplo práctico

Supongamos que tienes una empresa que produce y vende productos de belleza y cuidado personal.

1. Para mejorar la comunicación interna entre los empleados y facilitar el acceso a información importante, decides implementar una Intranet.

2. Además, para poder compartir información y trabajar en colaboración con tus proveedores, decides establecer una Extranet.

3. Finalmente, para llegar a un público más amplio, decides crear un sitio web corporativo (internet) en el que puedas ofrecer información detallada sobre tus productos y servicios, y establecer una tienda en línea para que tus clientes puedan realizar compras de manera cómoda y segura.

En resumen, al implementar una Intranet y Extranet, así como un sitio web corporativo, puedes mejorar la comunicación y colaboración interna, además de fortalecer las relaciones con tus proveedores y llegar a un público más amplio en línea.

Otro tipo de herramientas de navegación son las diseñadas específicamente para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Las aplicaciones populares de navegación móvil incluyen Google Maps, Apple Maps y Waze. Estas aplicaciones proporcionan direcciones, información sobre el tráfico, estimaciones de tiempo de llegada y otras características útiles para la navegación.

Lectores de RSS. Los lectores de RSS son herramientas que permiten suscribirse y leer las últimas noticias y actualizaciones de los sitios web favoritos. Los lectores de RSS populares incluyen Feedly, Inoreader y Flipboard.

Además, los navegadores tienen una variedad de herramientas y características que facilitan la navegación por la web, como:

Las **pestañas de navegación** que permiten tener varias páginas web abiertas al mismo tiempo.

Los **marcadores o favoritos** que permiten guardar y acceder rápidamente a nuestras páginas web favoritas.

El **historial de navegación** que nos muestra las páginas web que hemos visitado anteriormente.

Las **extensiones de navegador** que son pequeños programas que se pueden agregar a los navegadores para mejorar su funcionalidad y personalización. Algunas extensiones populares incluyen bloqueadores de anuncios, gestores de descargas, traductores de idiomas, verificadores ortográficos y reproductores de música.

Agregar una página web a favoritos

Algunos ejemplos comunes de extensiones de navegador incluyen:

- **Bloqueadores de anuncios:** estas extensiones bloquean los anuncios en línea, lo que puede mejorar la velocidad de carga de las páginas y reducir las distracciones.
- **Gestores de contraseñas:** los gestores de contraseñas permiten guardar y recordar contraseñas de forma segura, lo que puede hacer que la navegación web sea más fácil y segura.
- **Complementos de productividad:** estos complementos pueden ayudar a mejorar la productividad al agregar características como recordatorios de tareas, notas rápidas y temporizadores.
- **Verificadores ortográficos:** los verificadores ortográficos pueden ayudar a corregir errores de ortografía y gramática al escribir correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y otros contenidos en línea.

En conclusión, una herramienta de navegación es un programa o aplicación que nos permite acceder y explorar la web. Sin estas herramientas, no podríamos acceder a Internet ni visitar las páginas web que nos interesan.

Veamos ahora cuáles son sus características y funcionalidades.

Motores de búsqueda

Son herramientas que nos permiten buscar información en internet.

Los más populares son Google, Bing y Yahoo. Estos motores de búsqueda tienen una caja de búsqueda donde podemos escribir lo que estamos buscando y ellos nos devolverán una lista de resultados.

Navegadores web

Son programas que nos permiten acceder a páginas web.

Los más populares son Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. Estos navegadores tienen una barra de direcciones donde podemos escribir la dirección de la página web que queremos visitar y ellos nos llevarán directamente a esa página.

Marcadores o favoritos

Son herramientas que nos permiten guardar las páginas web que más visitamos en nuestros navegadores. De esta forma, podemos acceder a ellas rápidamente sin tener que buscarlas de nuevo.

Historial de navegación

Es una lista de las páginas web que hemos visitado recientemente.

Los navegadores guardan esta información para que podamos volver a visitar esas páginas con facilidad.

Pestañas de navegación

Son una forma de tener varias páginas web abiertas al mismo tiempo en nuestro navegador. De esta forma, podemos cambiar de una página a otra sin tener que cerrar ninguna de ellas.

Buscadores especializados

Los buscadores son herramientas que nos permiten buscar información específica en internet, como por ejemplo imágenes, vídeos o noticias.

Los más populares son Google Imágenes, YouTube y Google Noticias.

Filtros de búsqueda

Son herramientas que nos permiten refinar nuestra búsqueda para obtener resultados más precisos.

Por ejemplo, podemos filtrar por fecha, por idioma o por tipo de archivo.

Ahora que conoces las características y funcionalidades de los navegadores, es hora de profundizar un poco más en algunas de estas utilidades. Comencemos por los buscadores.

Independientemente del navegador utilizado, el buscador de Google se posiciona como uno de los motores de búsqueda más populares y utilizados en todo el mundo. Este buscador utiliza un algoritmo sofisticado para indexar y clasificar una amplia variedad de contenido en la web, incluyendo páginas web, imágenes, videos, noticias y mucho más.

El buscador de Google nos ofrece distintas opciones de búsqueda en función de nuestros intereses. En los siguientes vídeos profundizaremos un poco más en estos tipos de búsqueda.

Por último hablaremos de la navegación privada, también conocida como modo incógnito en algunos navegadores.

Esta opción permite a los usuarios navegar por Internet sin que se guarden datos de navegación en el historial, cookies, archivos temporales u otra información relacionada en el dispositivo.

1.2. Hipertexto. Formatos de visualización y elementos de una página web

Y… ¿qué es el hipertexto?

El hipertexto es un concepto fundamental en la creación de páginas web. Se refiere a la capacidad de un documento digital de contener enlaces a otros documentos, lo que permite al usuario navegar de un lugar a otro en la web de manera rápida y sencilla. Los enlaces pueden estar dentro del mismo sitio web o apuntar a otros sitios web.

Fíjate en este ejemplo de cómo se crea un hipervínculo en HTML:

Ejemplo de creación de un hipervínculo en HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ejemplo de hipervínculo</title>
</head>
<body>
    <h1>Mi sitio web</h1>
    <p>Bienvenido a mi sitio web. Aquí encontrarás información sobre mí y mis inter
    <p>Visita mi <a href="https://www.linkedin.com/in/tunombre/">perfil de LinkedIn
</body>
</html>
```

> El elemento <a> de HTML se ha usado para crear un hipervínculo que apunta al perfil de LinkedIn.
>
> El atributo href especifica la URL a la que el hipervínculo debe dirigirse cuando se hace clic en él, en el ejemplo esta URL sería https://www.linkedin.com/in/tunombre/.
>
> Así, al hacer clic en el enlace, el navegador web abrirá una nueva pestaña o ventana y mostrará la página web correspondiente.

Pero, realmente… ¿qué vemos nosotros cuando accedemos a esa dirección?

En cuanto a los formatos de visualización, hay varios tipos de archivos que se utilizan comúnmente en la creación de páginas web.

HTML (HyperText Markup Language): es el lenguaje de marcado estándar para la creación de páginas web. Es el código que define la estructura y el contenido de una página web.

CSS (Cascading Style Sheets): es un lenguaje de estilo utilizado para dar formato y presentación visual a una página web. Permite definir la apariencia de elementos como texto, imágenes, tablas y formularios.

JavaScript: es un lenguaje de programación que se utiliza para crear interactividad y di-

namismo en una página web. Permite añadir funcionalidades como animaciones, efectos visuales y validaciones de formularios.

Imágenes: se utilizan para agregar contenido visual a una página web. Los formatos más comunes son JPG, PNG y GIF.

Vídeos: se utilizan para agregar contenido multimedia a una página web. El formato más común es MP4.

Lo esencial sobre las páginas Web:

Una página web es...

Una página web es un documento digital que se presenta en un navegador web y que contiene información sobre un tema específico.

Esta información puede ser: texto, imágenes, vídeos, gráficos, enlaces a otros sitios web y en general cualquier tipo de contenido multimedia..

Una página Web se crea...

Las páginas web se crean utilizando lenguajes de marcado como HTML (HyperText Markup Language) que permiten definir la estructura y el contenido de una página web.

Además, se utilizan hojas de estilo como CSS (Cascading Style Sheets) para definir la presentación visual de una página web y JavaScript para añadir interactividad y dinamismo.

A una página Web se accede...

A las páginas web se accede a través de una URL (Uniform Resource Locator), que es una dirección única que identifica la ubicación de la página en la web.

Cuando se introduce una URL en un navegador web, el navegador envía una solicitud al servidor web que aloja la página, y una vez que se recibe la respuesta del servidor, se muestra la página en el navegador.

Una página web puede ser...

Las páginas web pueden ser estáticas o dinámicas. Las páginas estáticas son aquellas que no cambian, por lo que son económicas en su creación y mantenimiento; mientras que las páginas dinámicas pueden cambiar su contenido en función de las interacciones del usuario con la página o de la información proporcionada por bases de datos u otros sistemas en tiempo real [Ver ejemplos].

1.3. Fuentes de información. Clasificación. Internet, intranet y extranet. Recursos educativos abiertos (OER). Técnicas de valoración de la confiabilidad

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se recopila y se procesa la información que vemos todos los días en nuestros dispositivos electrónicos y medios de comunicación? ¿O cómo saber qué fuentes de información son confiables y cuáles no lo son?

Las fuentes de información pueden clasificarse de diversas formas. Aquí te presento algunas posibles categorías:

1. Según su naturaleza

Fuentes primarias: son aquellas que ofrecen información original, no interpretada ni analizada. Ejemplos: documentos históricos, estadísticas, registros oficiales, entrevistas.

Fuentes secundarias: son aquellas que presentan información ya procesada, analizada o interpretada por terceros. Ejemplos: libros de texto, artículos de revistas científicas, informes de investigación, reseñas.

2. Según su formato

Fuentes impresas: son aquellas que se publican en papel, como libros, periódicos, revistas, folletos, catálogos, etc.

Fuentes electrónicas: son aquellas que se publican en formato digital, como páginas web, bases de datos, podcasts, vídeos, etc.

3. Según su accesibilidad

Fuentes públicas: son aquellas que están disponibles para cualquier persona, sin restricciones ni limitaciones. Ejemplos: bibliotecas, museos, sitios web abiertos, redes sociales.

Fuentes privadas: son aquellas que están disponibles solo para un grupo limitado de personas, por razones de seguridad, privacidad o propiedad. Ejemplos: bases de datos empresariales, documentos confidenciales, redes privadas de comunicación.

En cuanto a internet, intranet y extranet, son términos que se refieren a diferentes tipos de redes de comunicación.

Internet

Internet es la red mundial de computadoras interconectadas que permite el intercambio de información y comunicación a nivel global. Es una red pública y abierta a la que puede acceder cualquier persona con conexión a internet.

Intranet

Intranet es una red privada que se utiliza dentro de una organización o empresa. Es una red cerrada que solo puede ser accedida por los miembros autorizados de la organización. Se utiliza para compartir información interna, colaborar en proyectos y procesos, y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Extranet

Extranet es una extensión de la intranet que permite a los usuarios externos, como proveedores, clientes y socios comerciales, acceder a ciertas partes de la red interna. Es una red segura que utiliza mecanismos de autenticación y autorización para garantizar la privacidad y la seguridad de la información compartida. Se utiliza para mejorar la colaboración y la eficiencia en los procesos comerciales y las relaciones con los clientes.

REA. Recursos educativos abiertos

Los **recursos educativos abiertos** (REA u OER, por sus siglas en inglés Open Educational Resources) son una de las muchas fuentes de información electrónica disponibles en línea, electrónicamente. Al igual que con cualquier otra fuente de información electrónica, es importante evaluar la calidad y confiabilidad de los REA.

Es importante comprobar y tener en cuenta:

Quién creó el recurso, con qué propósito se creó, si la información es precisa y actualizada, también es importante considerar si el recurso es adecuado para nuestro nivel educativo y nuestras necesidades de aprendizaje.

Afortunadamente, existen numerosas plataformas en línea que ofrecen OER de alta calidad, como: OpenStax, MIT OpenCourseWare, Coursera, KhanAcademy y EdX, entre otros.

Todas ellas ofrecen recursos educativos en diferentes áreas temáticas y niveles educativos, y suelen contar con expertos en la materia que aseguran la calidad y relevancia de los materiales.

Al utilizar OER, los educadores y estudiantes pueden acceder a una amplia variedad de recursos de alta calidad de forma gratuita, lo que les permite personalizar su aprendizaje y ahorrar en costos de materiales educativos.

Profundizando en los OER

Los recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza y aprendizaje que están disponibles en línea de manera gratuita y que pueden ser utilizados, compartidos y modificados por cualquier persona.

Los OER pueden incluir libros de texto, presentaciones, vídeos, actividades y

evaluaciones, entre otros recursos. La idea detrás de los OER es que la educación de calidad debería ser accesible para todos, sin importar su origen socioeconómico o ubicación geográfica. Al hacer que estos recursos estén disponibles de forma gratuita en línea, los educadores y los estudiantes pueden acceder a una gran variedad de materiales y adaptarlos a sus necesidades específicas.

Además, los OER fomentan la colaboración y la innovación en la educación. Los educadores pueden trabajar juntos para crear y mejorar los recursos disponibles, y los estudiantes pueden contribuir a la creación de nuevos materiales y compartir sus propios conocimientos, lo que mejora la calidad del aprendizaje y la enseñanza.

Técnicas de valoración de la confiabilidad

Cuando **se evalúa la confiabilidad** de una fuente de información es importante tener en cuenta varios factores como, por ejemplo:

La autoridad, pericia y experiencia del autor o autora, o la organización que produce la información.

La precisión y la objetividad de la información.

La relevancia y la actualidad de la información.

Pero... ¿cómo evaluar?

Puedes utilizar alguna de estas técnicas:

- Verificar la autoridad del autor o la organización que produce la información, buscando información adicional sobre ellos.
- Contrastar; buscar otras fuentes que respalden o contradigan la información que se está evaluando.
- Revisar la fecha de publicación y verificar si la información sigue siendo relevante y actual.
- Buscar revisiones y comentarios de otros lectores o usuarios de la información.
- Verificar la fuente de financiación de la información y cualquier posible conflicto de intereses.

No obstante, recuerda que ninguna técnica utilizada unitariamente es infalible, ninguna puede garantizar que una fuente de información sea completamente confiable. Por ello es importante utilizar múltiples técnicas y evaluaciones para llegar a una conclusión informada.

1.4. Medios físicos y lógicos para el almacenamiento de datos e información. Estructura organizativa y utilidades. Sistemas de archivos

¿Dónde y cómo almacenar la información?

Veamos, para empezar, algunos de los medios físicos y lógicos más comunes utilizados en la actualidad:

Estructura organizativa y utilidades. Sistemas de archivos

¿Cómo se organizan los datos dentro del sistema de almacenamiento? ¿Qué herramientas y funciones se utilizan para administrar y manipular los datos?

Estas son las preguntas más lógicas que nos podemos hacer. Intentemos responderlas de manera breve:

1. La estructura organizativa del almacenamiento de datos es la forma en que se organizan los datos dentro del sistema de almacenamiento; por ejemplo, los sistemas de archivos permiten la organización de los datos en carpetas y subcarpetas.

2. Los sistemas de archivos son la manera más común de organizar y almacenar datos en medios físicos y lógicos. Los sistemas de archivos pueden ser utilizados por sistemas operativos para proporcionar acceso a archivos y carpetas en unidades de almacenamiento.

Sistema de archivos

Un sistema de archivos es una estructura organizativa que se utiliza para almacenar y recuperar archivos de manera eficiente.

El sistema de archivos:

- Es responsable de asignar espacio en disco para almacenar archivos y de mantener un registro de la ubicación de los archivos y la información sobre ellos, como el nombre del archivo, la fecha de creación, la fecha de modifica-

ción, el tamaño y los permisos de acceso.

- Proporciona funciones adicionales, como la gestión de permisos de acceso a archivos y directorios, la protección de archivos mediante técnicas de encriptación y compresión, y la recuperación de archivos perdidos o dañados.

Existen varios tipos de sistemas de archivos, cada uno con sus propias características y ventajas. Por ejemplo:

FAT (File AllocationTable)

Es un sistema de archivos utilizado principalmente en dispositivos de almacenamiento de menor capacidad, como disquetes y unidades flash. Está diseñado para ser simple y compatible con múltiples plataformas.

NTFS (New Technology File System)

Es un sistema de archivos utilizado en sistemas operativos de Microsoft, como Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 y Windows 10. Ofrece una mayor seguridad, capacidad y confiabilidad que el sistema de archivos FAT.

ext4 (cuarta versión extendida)

Es un sistema de archivos utilizado en sistemas operativos Linux. Es uno de los sistemas de archivos más utilizados en Linux debido a su capacidad para manejar grandes tamaños de archivos y particiones.

APFS (Apple File System)

Es un sistema de archivos utilizado en sistemas operativos de Apple, como macOS y iOS. Ofrece una mayor velocidad de acceso a los archivos y mejor compatibilidad con unidades de almacenamiento sólidas (SSD).

Los sistemas de archivos también proporcionan utilidades para la gestión óptima de archivos, tales como:

La copia de archivos

La eliminación de archivos

El renombrado de archivos

Los sistemas de archivos pueden ser formateados para diferentes tipos de medios de almacenamiento, como discos duros, discos ópticos o unidades flash, lo que permite que se adapten a diferentes requisitos de almacenamiento de datos.

1.5. Propiedad intelectual y protección de datos en el acceso a la información

En nuestro país, todos los aspectos relacionados con los derechos de un autor sobre su obra y la propiedad intelectual sobre la misma se reflejan en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el **texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,** que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto que hemos citado, definiremos los siguientes conceptos fundamentales:

1. Autor

Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica (Artículo 5.1). Además, se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique (Artículo 6.1).

2. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley **(Artículo 2).**

3. Obra original: Artículo 10

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a. Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b. Las composiciones musicales, con o sin letra.

c. Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d. Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f. Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingenie-

ría.

g. Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h. Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i. Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

4. Obra derivada: Artículo 11

Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual:

1. Las traducciones y adaptaciones.

2. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3. Los compendios, resúmenes y extractos.

4. Los arreglos musicales.

5. Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

Es importante recordar que a efectos legales existen principalmente dos tipos de infracciones en relación a la protección de los derechos de autor.

El plagio con fines económicos, es decir, hacer uso de material protegido por derechos de autor en espacios que reciban algún tipo de beneficio.

Por ejemplo

Un usuario gestiona un blog sobre marketing digital y establece un sistema de pago por visitas por incrustar en su espacio anuncios de terceros. En lugar de escribir y crear un contenido original decide copiar y pegar, aunque con ligeras modificaciones, el texto de un estudio elaborado por una agencia de marketing digital. Para embellecer su contenido hace uso de imágenes que ha encontrado en una búsqueda rápida en Google. En ningún momento indica que los datos del estudio hayan sido elaborados u obtenidos por dicha agencia ni hace referencia al autor de las imágenes, por lo que se interpreta que todo el material aportado es obra del bloguero.

En primer lugar, el estudio está protegido por derechos de autor y su propietaria es la agencia; en segundo lugar, las imágenes que aparecen en una búsqueda han sido realizadas por un fotógrafo que, como autor, también tiene derecho y propiedad sobre su uso y distribución. Ambos aspectos están recogidos por el artículo 10 de la LPI.

Cada vez que este "autor" recibe una visita a su blog, está cobrando por la reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra que no le pertenece y de la que tampoco está indicando las fuentes, y por ello se considera plagio (existen determinadas licencias de uso que pueden utilizar los autores por las que permiten la explotación de su obra aplicando este único requisito, las veremos a continuación).

La descarga ilegal o piratería de obras, es decir la obtención de obras sin mediación de los pagos requeridos por sus autores o distribuidores oficiales.

El artículo 14 de la Ley determina los derechos morales de su autor en cuanto a la obra, estableciendo así la extensión del Copyright, y estos derechos son:

1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, anónimamente.
3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.
7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

¿Estos derechos son para siempre? ¿Qué ocurre si el autor fallece?

Según el artículo 26...

"los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento".

En caso de fallecimiento los derechos sobre la obra recaerán sobre el legítimo heredero de la misma.

El texto, a través de su **artículo 158 ter. Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital**, se compromete a proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores, o creadores de alguna obra literaria, artística o científica, condenando a los prestadores

de servicios de la sociedad de la información que vulneren estos derechos almacenando o distribuyendo de algún modo material susceptible de encontrarse bajo derechos de autor, ofreciendo a las empresas un margen de 48h para eliminar de forma voluntaria tales contenidos y en caso contrario procediendo a acometer las sanciones que correspondan.

La ley también prevé la infracción por parte de prestadores de servicios en Estados no miembros de la UE o el EEE, pero cuyos servicios se comercialicen en territorio español, en cuyo caso una de las sanciones posibles sería un bloqueo que imposibilitase durante un año el acceso o contratación de los servicios del prestador desde nuestro país.

Asimismo, para los usuarios que se prueben culpables del delito de piratería el Código Penal tipifica los delitos y sanciones en sus artículos 270, 271 y 272.

No podemos olvidarnos de que en la gestión de la información está en juego una parte importante de nuestra intimidad: los datos personales.

Ley Orgánica 5/1992

A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD.

Ley Orgánica 15/1999

La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Reglamento (UE) 2016/679

Otro hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Ley Orgánica 3/2018

En la actualidad, en nuestro país, está vigente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1.6. Tipos de licencia. Software privativo y libre. Creative commons

Con toda creación nace, pues, una obra sobre la que rige lo que acostumbramos a denominar **Copyright** y que consiste en el derecho que tiene su autor sobre todas y cada una de sus obras y que le permite decidir en qué condiciones pueden ser reproducidas y distribuidas. Aunque se trata de un derecho irrenunciable, sin embargo el autor/a puede decidir aplicar sus derechos de forma estricta o abrir la mano a que los usuarios hagan uso de su obra bajo determinadas condiciones.

Los tipos de licencia se refieren a los términos y condiciones bajo los cuales se puede utilizar, distribuir y modificar el software y otros tipos de contenido.

Software privativo

El software privativo se refiere al software que no se distribuye con el códgo fuente y se limita a un uso específico por parte del usuario.

Software libre

El software libre, por otro lado, se refiere al software que se distribuye con el código fuente abierto y se puede modificar y distribuir libremente.

Existen varios tipos de licencias, cada una con sus propias características y ventajas.

Algunos ejemplos de estas licencias son:

CreativeCommons, que veremos a continuación.

Open source.

GNU/GPL (General PublicLicense – Licencia Pública General).

La primera de ellas extiende su uso a múltiples tipos de recursos, mientras que las otras se utilizan en el desarrollo de software.

CreativeCommons

Las licencias **CreativeCommons** se utilizan para permitir que los creadores de contenido retengan algunos derechos sobre sus obras, mientras que permiten que otros utilicen, distribuyan y modifiquen el contenido bajo ciertas condiciones.

Las diferentes licencias CreativeCommons incluyen Reconocimiento (CC BY), Reconocimiento-No Comercial (CC BY-NC), Reconocimiento-Sin Obra Derivada (CC BY-ND) y Reconocimiento-Compartir Igual (CC BY-SA).

Las licencias CreativeCommons permiten aplicar esas condiciones de uso a la obra

Reconocimiento CC BY

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es la licencia más servicial de las ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia.

Reconocimiento-Compartir Igual CC BY-SA

Esta licencia permite a otros re-mezclar, modificar y desarrollar sobre tu obra incluso para propósitos comerciales, siempre que te atribuyan el crédito y licencien sus nuevas obras bajo idénticos términos. Esta licencia es a menudo comparada con las licencias de "copyleft" y las de software "open source". Cualquier obra nueva basada en la tuya, lo será bajo la misma licencia, de modo que cualquier obra derivada permitirá también su uso comercial. Esta licencia es la utilizada por Wikipedia y se recomienda para aquellos materiales que puedan beneficiarse de la incorporación de contenido proveniente de Wiikipedia u otros proyectos licenciados de la misma forma.

Reconocimiento-Sin Obra Derivada CC BY-ND

Esta licencia permite a otros reutilizar la obra para cualquier propósito, incluyendo el comercial; sin embargo, no puede ser compartida con otros en su forma adaptada, únicamente pueden ser compartida y distribuida en su forma literal de creación, y debe reconocerse su autoría.

Reconocimiento-No Comercial CC BY-NC

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos.

Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra con fines no comerciales, siempre y cuando le reconozcan la autoría y sus nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada CC BY-NC-ND

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.

Estas explicaciones sobre las diferentes licencias CreativeCommons han sido obtenidas de su página oficial Creativecommons.org, y se encuentran protegidas bajo licencia Reconocimiento CC BY, por lo que resulta obligada la referencia a su autoría y enlace al tipo de licencia que protege el contenido, además en su versión 4.0 la licencia requiere que se indique cualquier modificación que se haya hecho sobre el texto original, en este caso se trata de una traducción del original disponible en /creativecommons.org.

A continuación te presentamos una tabla resumen los tipos de licencia de Creative Commons más comunes y sus características principales:

TIPO DE LICENCIA	ATRIBUCIÓN	USO COMERCIAL	DERIVADAS
BY	Sí	Sí	Sí
BY-SA	Sí	Sí	Sí
BY-NC	Sí	No	Sí
BY-ND	Sí	Sí	No
BY-NC-SA	Sí	No	Sí
BY-NC-ND	Sí	No	No